

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1759/2530

บริษัทสยามกมลการ จำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
นายเจริญ ภารา กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 287, มาตรา 289

โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของภริยาจำเลยที่ 2 เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องคัดค้านว่าจำเลยที่ 2 เป็นหนี้ผู้ร้องตามสัญญากู้ โดยภริยาจำเลยที่ 2 จำนองที่ดินแปลงที่โจทก์นำยึดเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ ขอให้เอาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวชำระหนี้ผู้ร้องก่อนเจ้าหนี้คนอื่น ดังนี้

เมื่อหนี้ที่จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบชำระแก่ผู้ร้องยังไม่ถึงกำหนดชำระ ผู้ร้องจะอาศัยอำนาจแห่งการจำนองบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของภริยาจำเลยที่ 2 ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 หาได้ไม่ และการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่กระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิของผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้รับจำนองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287.

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่ารถยนต์ที่เช่าซื้อและค่าเสียหาย โจทก์ขอให้บังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของภริยาจำเลยที่ ๒ เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ ๒ เป็นหนี้ผู้ร้องตามสัญญากู้ในการกู้ยืมนี้ภริยา
จำเลยที่ ๒ ได้เอาที่ดินที่โจทก์นำยึดมาทำสัญญาจำนองเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้
ของจำเลยที่ ๒ ผู้ร้องชอบที่จะบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่จำนองที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ยึดไว้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๙ ขอให้
เอาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดชำระหนี้ผู้ร้องก่อนเจ้าหนี้อื่น

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า มูลหนี้จำนองระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ ๒ งวดแรก
จำเลยที่ ๒ ได้ชำระให้ผู้ร้องแล้ว ส่วนงวดที่สองและงวดที่สามยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ผู้ร้องยังไม่มีสิทธิเรียกร้องกับจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องและโจทก์ไม่สืบพยาน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ เป็นหนี้ผู้ร้องตามสัญญา
กำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ ๓ งวด งวดที่ ๑ ชำระภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๒๖ จำเลยที่ ๒ ได้ชำระหนึ่งงวดที่ ๑ แล้ว งวดที่ ๒ และที่ ๓ กำหนดชำระภายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๘ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ผู้ร้อง
จึงยังไม่อาจบังคับให้ชำระหนี้ได้ มีคำสั่งยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ ๒ เป็นหนี้ผู้ร้องตามสัญญา
ทำยคำร้อง ภริยาจำเลยที่ ๒ ได้ทำสัญญาจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ไว้กับผู้ร้องเป็นประกันหนี้จำเลยที่ ๒ ในเมื่อจำเลยที่ ๒ ไม่ชำระหนี้หนี้

ตามสัญญาข้อ ๑๐ กำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ ๓ งวด งวดแรกชำระภายใน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖ งวดที่ ๒ ชำระภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ และงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๘ จำเลยที่ ๒ ได้ชำระหนึ่งงวดแรกตามสัญญา หนึ่ง งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ เห็นว่า ภรรยาจำเลยที่ ๒ ได้จำนองที่ดิน ไร่กับผู้ร้องเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ในเมื่อจำเลยที่ ๒ ไม่ชำระหนี้เงินกู้ เมื่อหนี้ที่ จำเลยที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบชำระแก่ผู้ร้องยังไม่ถึงกำหนดชำระผู้ร้องจะใช้สิทธิเรียกร้อง ให้จำเลยที่ ๒ ชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหาได้ไม่เมื่อหนี้ระหว่างจำเลยที่ ๒ กับผู้ ร้องยังไม่ถึงกำหนดชำระ ผู้ร้องจะอาศัยอำนาจแห่งการจำนองบังคับชำระหนี้เอาจาก ทรัพย์สินของภรรยาจำเลยที่ ๒ ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๙ หาได้ไม่ และการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของ ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ กระทบกระทั่งถึงบุริสิทธิของผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้รับจำนองดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

ศาลแพ่ง - นายวินัย กันนะ

ศาลอุทธรณ์ - นายสมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ